

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
18033/2557

นางสุพรรณิ ศรีจันทร์
เด็กชาย ศ. โดยนางสาว อ. หรือ บ.
ผู้แทนโดยชอบธรรม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 430

จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้เยาว์ จำเลยที่ 4 ที่ 5 เป็นผู้ดูแลจำเลยที่ 1 ส่วน
จำเลยที่ 7 ที่ 8 เป็นผู้ดูแลจำเลยที่ 2 โดย ป.พ.พ. มาตรา 430 บัญญัติว่าให้ผู้รับดูแล
ผู้เยาว์จำต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้เยาว์ในการละเมิดซึ่งผู้เยาว์ได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่
ในความดูแล ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้น ๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร เมื่อ
โจทก์กล่าวอ้างจำเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งดูแลจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 ซึ่งดูแลจำเลย
ที่ 2 มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่น
ไฟแช็กแก๊ส ซึ่งบุคคลอื่นในวัยผู้เยาว์ไม่อาจเล่นได้ จึงเป็นหน้าที่โจทก์ต้องนำสืบ
พิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแล
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสมควร โดยปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่น
ไฟแช็กแก๊ส จนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหาย แต่ทาง
พิจารณาโจทก์นำสืบได้ความเพียงว่า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พากันมาเล่น
อยู่บริเวณโรงจอดรถภายในลานรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสของโจทก์จนเป็นเหตุให้เกิดไฟ
ไหม้ถึงน้ำมันและเศษผ้าที่กองอยู่บริเวณด้านหน้ารถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน
83 - 0776 อุดรธานี และไฟลุกลามไหม้รถบรรทุกสิบล้อดังกล่าว รวมทั้งรถพ่วง
บรรทุกท้าย หมายเลขทะเบียน 81 - 9686 อุดรธานี กับรถเบ็คโฮ ของโจทก์ซึ่งจอด
ไว้ในโรงจอดรถได้รับความเสียหาย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดว่าวัน

เกิดเหตุจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสมควรหรือปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊ส แม้ได้ความว่า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชื้อไฟแช็กแก๊สจากร้านค้าและนำมาจุดเล่นกันบริเวณที่เกิดเหตุ แต่ข้อนี้จำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 ต่อบุคคลได้ใช้ความระมัดระวังดูแลตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว โดยจำเลยที่ 4 ที่ 5 นำสืบว่า ไม่เคยปล่อยให้จำเลยที่ 1 เล่นไฟ ไม่เคยใช้ให้ไปจุดไฟเผาขยะหรือใช้ให้ไปซื้อไฟแช็กแก๊สที่ร้านค้า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไปเล่นที่ลานรับซื้อไม้ยูคาลิปตัส เนื่องจากบุตรชายของจำเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเป็นลูกของจำเลยที่ 1 ทำงานที่ลานดังกล่าว และจำเลยที่ 7 และที่ 8 นำสืบว่าวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 7 และที่ 8 ออกจากบ้านไปงานศพตั้งแต่เช้า จึงพาจำเลยที่ 2 ไปฝากกับนางจุกซึ่งเป็นพี่สาวของจำเลยที่ 6 โดยโจทก์มิได้คัดค้านข้อเท็จจริงที่นำสืบว่าไม่เป็นความจริง ประกอบกับโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบเพื่อแสดงให้เห็นว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 ที่ 2 อย่างไร หรือรู้เห็นกับการที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชื้อไฟแช็กแก๊สและนำมาจุดเล่นจนเกิดเพลิงลุกไหม้ทรัพย์สินโจทก์หรือเคยรู้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊สแล้วไม่ดูแลห้ามปราม ลำพังโจทก์เพียงปากเดียวที่เบิกความลอย ๆ จึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 1,023,630 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้ง 8 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 923,350 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 10 สิงหาคม 2555) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยดังกล่าวร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 5,000 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 6 ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนของจำเลยที่ 3 และที่ 6 ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 เสียด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้แต่เพียงว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามฟ้อง โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 430 บัญญัติให้ผู้รับดูแลผู้เยาว์จำต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้เยาว์ในการละเมิดซึ่งผู้เยาว์ได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแล ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้น ๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งดูแลจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 ซึ่งดูแลจำเลยที่ 2 มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ปล่อยปลดละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊ส ซึ่งบุคคลอื่นในวัยผู้เยาว์ไม่อาจเล่นได้ จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องนำสืบพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8

ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสมควร โดยปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊ส จนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหาย แต่ทางพิจารณาโจทก์นำเสนอได้ความแต่เพียงว่า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พากันมาเล่นอยู่บริเวณโรงจอดรถภายในลานรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจืด อำเภอภูแก้ว จังหวัดอุดรธานี ของโจทก์จนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ถึงน้ำมันและเศษผ้าที่กองอยู่บริเวณด้านหน้ารถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 83 - 0776 อุดรธานี และไฟลุกลามไหม้รถบรรทุกสิบล้อดังกล่าวรวมทั้งรถพ่วงบรรทุกท้าย หมายเลขทะเบียน 81 - 9686 อุดรธานี กับรถแบ็คโฮของโจทก์ซึ่งจอดไว้ในโรงจอดรถได้รับความเสียหาย ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 พักอาศัยอยู่กับจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 2 พักอาศัยอยู่กับจำเลยที่ 7 และที่ 8 โดยจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 เป็นผู้รับดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 แต่ไม่ปรากฏให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสมควรหรือปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊ส แม้ได้ความว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อไฟแช็กแก๊สจากร้านค้าและนำมาจุดเล่นกันบริเวณที่เกิดเหตุ แต่ข้อนี้ เมื่อจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 ต่อบอกว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว โดยจำเลยที่ 4 ที่ 5 นำสืบว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 ไม่เคยปล่อยให้จำเลยที่ 1 เล่นไฟ ไม่เคยใช้ให้จำเลยที่ 1 ไปจุดไฟเผาขยะหรือใช้ให้ไปซื้อไฟแช็กแก๊สที่ร้านค้า วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไปเล่นที่ลานรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสที่เกิดเหตุเนื่องจากบุตรชายของจำเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเป็นลุงจำเลยที่ 1 ทำงานอยู่ที่ลานรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสดังกล่าว และจำเลยที่ 7 และที่ 8 นำสืบยืนยันว่า วันเกิดเหตุ จำเลยที่ 7 ที่ 8 ออกจากบ้านไปงานศพตั้งแต่ช่วงเช้าจึงพาจำเลยที่ 2 ไปฝากไว้กับนางจ้อยซึ่งเป็นพี่สาวของจำเลยที่ 6 โจทก์ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 นำสืบว่าไม่เป็นความจริง

ประกอบกับโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดมาสืบเพื่อแสดงให้เห็นว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 อย่างไร หรือรู้เห็นกับการที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชื้อไฟแช็กแก๊สมาจากร้านค้าและนำมาจุดเล่นในบริเวณที่เกิดเหตุจนเกิดเพลิงไหม้ลูกกลามทรัพย์สินของโจทก์ หรือเคยรู้เห็นว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊สแล้วไม่ดูแลห้ามปราม ลำพังตัวโจทก์เพียงปากเดียวที่เบิกความอ้างลอย ๆ ว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ตามสมควรนั้น ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 7 ที่ 8 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสมควรหรือปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นไฟแช็กแก๊สจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหายดังที่โจทก์ฎีกา จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 มานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมชาติ ธัญญาวินิชกุล-ธีระพงศ์ จิระภาค-สมจิตร ทองศรี)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายธีระโชติ ยอดไกรศรี

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายสมัย เฮงมีชัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ276/2556หมายเหตุ

ต้น